

Reflexión y estudio de caso: interpretación jurídica

Semana 7 - Interpretación jurídica
A DISTANCIA DE MÉXICO

Alumno: Martín Jonathan de la Cruz
Matrícula: ES2611202040
Profesor: Reyna Patricia
González Rodríguez

Fecha de realización: 28 de mayo de 2026
Roma Norte, Ciudad de Mexico

Resumen

Objetivo: Analizar la interpretación jurídica y sus métodos (literal, histórica, teleológica y sistemática), incorporar hermenéutica y argumentación, y aplicar estos criterios al estudio de dos tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el delito de violación.

Postura de análisis: La interpretación jurídica no es un trámite técnico; es el punto donde el sistema decide qué derechos protege y qué límites impone al poder punitivo. Si la interpretación se ancla en estereotipos o formalismos, la norma pierde su función de garantía; si se sostiene con hermenéutica y argumentación, puede corregir sesgos y producir decisiones más justas.

Índice de Contenidos

1. Introducción	1
2. Reflexión	1
2.1. Definición de conceptos fundamentales	2
2.2. Métodos de interpretación	2
3. Análisis de caso	4
3.1. Criterio 1: violencia física en el delito de violación (Jalisco)	4
3.2. Criterio 2: incapacidad de resistencia y consentimiento en la violación equiparada (CDMX)	6
4. Conclusiones	11
Referencias	11

1. Introducción

Interpretar una norma no es solo leerla; es definir su sentido operativo dentro del sistema jurídico. En ese acto se decide qué derechos se protegen, qué conductas se consideran legítimas y qué límites se imponen al poder punitivo. Por eso la interpretación funciona como un criterio de control, no como un trámite mecánico.

En materia penal, la forma de interpretar conceptos como violencia o consentimiento determina si el sistema reconoce la vulnerabilidad de la víctima o reproduce estereotipos. Las dos tesis de la SCJN sobre el artículo 175 de los códigos penales de Jalisco y de la Ciudad de México muestran este giro interpretativo al ampliar el entendimiento de la violencia física y al descartar la incapacidad de resistencia como consentimiento (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022, 2019).

La reflexión que sigue parte de los métodos de interpretación, la hermenéutica y la argumentación jurídica, y después aplica esos criterios al análisis de ambos precedentes. La posición de fondo es que interpretar exige justificar con razones y con efectos reales: lo que se decide en una sentencia termina definiendo la protección efectiva de los derechos.

Criterio de análisis

Para evitar que el trabajo se convierta en un resumen de fuentes, el análisis se organiza en dos planos. Primero se fija una postura conceptual sobre la interpretación jurídica; después se revisa cada precedente a partir del texto normativo, los hechos, el problema jurídico, los criterios interpretativos, los argumentos y la consecuencia. Esa estructura ayuda a mantener una redacción personal: no se repite la tesis judicial, sino que se explica qué controla, qué corrige y qué riesgos interpretativos deja abiertos.

2. Reflexión

La interpretación jurídica es el proceso mediante el cual se atribuye sentido a las normas para resolver problemas concretos; no es un acto neutral, sino una decisión que conecta texto, contexto y consecuencias. Por eso la interpretación opera como un filtro de validez práctica: define cómo se protege un derecho y qué conductas se sancionan (Hernández Manríquez, 2019).

La importancia de interpretar correctamente una norma dentro del sistema jurídico mexicano radica en que el texto legal, por sí solo, no resuelve todos los casos. Hernández Manríquez sostiene que la hermenéutica jurídica permite comprender el Derecho desde su contexto,

sus fines y sus efectos, no solo desde la literalidad de las palabras (Hernández Manríquez, 2019). Retomo esa idea porque, en el contexto mexicano, muchas controversias jurídicas aparecen precisamente cuando una lectura gramatical resulta insuficiente para proteger derechos o para controlar abusos de poder. Desde mi perspectiva, interpretar es decidir qué peso tendrá la norma en la vida real: si se aplica de forma rígida, puede producir injusticia; si se interpreta con método, puede convertirse en una herramienta de garantía.

2.1. Definición de conceptos fundamentales

Interpretación jurídica. Es la actividad intelectual y práctica mediante la cual se determina el sentido y alcance de una norma para hacerla operativa frente a un caso concreto. Su relevancia no consiste solo en aclarar palabras, sino en fijar cómo se traducen en consecuencias jurídicas reales (Hernández Manríquez, 2019). En otras palabras, interpretar es convertir el texto legal en una decisión aplicable.

Hermenéutica jurídica. Es el enfoque que permite comprender la norma dentro de su contexto histórico, social, institucional y axiológico. No se limita a preguntar qué dice el texto, sino qué significado adquiere cuando se relaciona con principios, fines y condiciones reales de aplicación (Hernández Manríquez, 2019). Por eso resulta indispensable cuando una lectura puramente gramatical deja fuera el problema humano que la norma debe resolver.

Argumentación jurídica. Es la justificación racional de la interpretación elegida. Su función consiste en mostrar por qué una determinada lectura de la norma resulta más válida, coherente y controlable que otra (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008). Desde mi punto de vista, sin argumentación suficiente no hay verdadera interpretación jurídica, sino simple afirmación de autoridad.

2.2. Métodos de interpretación

- **Interpretación literal.** Parte del significado gramatical de la norma. Su ventaja es la seguridad jurídica, pero su límite es el formalismo cuando el texto se vuelve insuficiente para captar el daño real (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008).
- **Interpretación histórica.** Busca la intención del legislador y el contexto en que nació la norma. Ayuda a fijar alcance, pero puede congelar el sentido y dejar fuera transformaciones sociales (Hernández Manríquez, 2019).
- **Interpretación teleológica.** Atiende al fin de la norma. Permite recuperar su función protectora, aunque requiere argumentar con cuidado para evitar lecturas arbitrarias (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008).

- **Interpretación sistemática.** Integra la norma dentro del sistema jurídico y sus principios. Da coherencia y evita contradicciones, especialmente cuando se conecta con derechos humanos (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022, 2019). En particular, la interpretación sistemática debe articular mandatos constitucionales y normas de protección de víctimas (p. ej. (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, 2024)), garantizando que la lectura de la norma responda a obligaciones constitucionales y convencionales.

La hermenéutica jurídica amplía la mirada al reconocer que toda interpretación tiene un horizonte de sentido: no basta traducir palabras, hay que comprender prácticas, estructuras de poder y efectos sobre las personas (Hernández Manríquez, 2019). La argumentación jurídica, por su parte, exige justificar por qué un método es preferible a otro en un caso concreto; sin esa justificación, la interpretación pierde legitimidad y se vuelve discrecional (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008). Desde esta perspectiva, interpretar bien no es elegir el método más cómodo, sino el que resuelve el problema con mayor coherencia, control y protección de derechos.

En mi lectura, ninguno de estos métodos funciona de manera aislada. La interpretación literal ofrece un punto de partida necesario, pero no suficiente; la histórica ayuda a entender por qué nació la norma; la teleológica permite recuperar su finalidad protectora; y la sistemática evita que una disposición se aplique al margen de la Constitución y de los derechos humanos. Por eso considero que, en el sistema jurídico mexicano, la interpretación sistemática y la teleológica tienen especial relevancia cuando están respaldadas por una base literal suficiente y por una argumentación rigurosa. Su valor no consiste en sustituir el texto, sino en impedir que el texto se convierta en una excusa para decisiones injustas.

Mi posición personal es que la interpretación jurídica adquiere su verdadera importancia cuando obliga al operador jurídico a responder por las consecuencias de su lectura. Si un juez interpreta de forma estrecha conceptos como violencia, consentimiento o vulnerabilidad, no solo escoge una técnica: define quién queda protegido y quién queda expuesto. Por eso sostengo que interpretar correctamente no significa buscar la salida más cómoda, sino la más justificada frente al texto, al sistema y a la realidad del caso.

En consecuencia, la importancia de la interpretación jurídica no radica solo en aclarar qué dice una norma, sino en definir cómo operará frente a conflictos reales. Una mala interpretación puede normalizar estereotipos, vaciar derechos o volver insuficiente la protección de la víctima; una interpretación justificada, en cambio, permite conectar la ley con la dignidad humana, la igualdad y el acceso efectivo a la justicia. Esa es la razón por la que sostengo que interpretar, dentro del sistema jurídico mexicano, implica una responsabilidad argumentativa

y no una simple operación gramatical.

3. Análisis de caso

3.1. Criterio 1: violencia física en el delito de violación (Jalisco)

Texto normativo de partida

El artículo 175 del Código Penal para el Estado de Jalisco sanciona a quien, por medio de violencia física o moral, tenga cópula con una persona mayor de edad. Ese punto de partida es decisivo porque toda la controversia gira en torno al alcance que debe darse a la expresión «violencia física»: si debe leerse en sentido estrecho, como fuerza corporal directa, o en sentido funcional, como imposición material sobre una persona colocada en estado de vulnerabilidad (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022).

Hechos. En el caso analizado, la imputación por violación se sustentó en que la víctima perdió la consciencia tras ingerir alcohol y el imputado, aprovechándose de esa situación, la trasladó a otro lugar y le impuso la cópula. El juez de control dictó un auto de no vinculación a proceso al considerar que no se acreditaba violencia física; sin embargo, la instancia revisora revocó esa decisión. El criterio judicial sostuvo que la violencia física no exige necesariamente fuerza visible ni resistencia explícita de la víctima (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022).

Normas jurídicas aplicadas. La norma penal directamente aplicable es el artículo 175 del Código Penal para el Estado de Jalisco, porque define el tipo de violación y exige violencia física o moral como medio de comisión. Además, la interpretación del caso debe leerse en armonía con el artículo 1 constitucional y con la Ley General de Víctimas, ya que la protección de la integridad y de la dignidad de la víctima impide interpretar el tipo penal desde estereotipos sobre resistencia física o conducta esperada (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, 2024).

Problema jurídico. Determinar si la violencia física debe limitarse a fuerza corporal directa y resistencia visible, o si también comprende el aprovechamiento de una condición de vulnerabilidad que impide a la víctima reaccionar. El punto crítico es que una lectura estrecha puede dejar fuera conductas que afectan la libertad sexual aunque no presenten la imagen tradicional de agresión.

Interpretación literal. La lectura gramatical podría entender la violencia física como fuerza

corporal directa y resistencia de la víctima; bajo esta lectura, el caso quedaría fuera si no se acredita oposición física.

Interpretación histórica. Las concepciones tradicionales del delito exigían fuerza y resistencia como signos visibles de violencia; este antecedente explica por qué el juez de control adoptó un criterio restrictivo.

Interpretación teleológica. El fin de la norma es proteger la libertad sexual y la integridad personal; si el agresor se aprovecha de un estado de vulnerabilidad, se actualiza la violencia física como medio de imposición, aun sin golpes o resistencia.

Interpretación sistemática. La norma debe leerse de forma coherente con el sistema de derechos humanos y con la protección de víctimas; por ello, la violencia física se entiende de manera amplia cuando existe control y aprovechamiento de la vulnerabilidad.

Postura y consecuencia. Desde mi lectura, el criterio es correcto porque desplaza el análisis desde la reacción de la víctima hacia la conducta del agresor. Esa diferencia no es menor: si el sistema exige resistencia visible, termina castigando a la víctima por no haber reaccionado; si observa el control ejercido sobre ella, la interpretación recupera la finalidad protectora de la norma. El límite está en exigir prueba suficiente sobre la condición de vulnerabilidad y sobre el aprovechamiento de esa condición.

Argumentos a favor.

1. **Corrige una lectura estereotipada del tipo penal.** El principal acierto del criterio es que rompe con la idea de que la violencia solo existe cuando hay golpes visibles o resistencia física. Esa exigencia tradicional no solo es limitada, sino que puede distorsionar la función de la norma, porque desplaza la atención desde el acto del agresor hacia el comportamiento esperado de la víctima. La tesis corrige ese sesgo y reubica el problema donde corresponde: en la imposición sexual ejercida sobre una persona en situación de vulnerabilidad.
2. **Fortalece la tutela de la libertad sexual.** La interpretación amplia de violencia física resulta razonable porque protege de mejor manera el bien jurídico tutelado. Si la libertad sexual puede lesionarse mediante el aprovechamiento de una incapacidad momentánea, entonces una lectura demasiado estrecha del tipo penal dejaría sin respuesta conductas materialmente gravosas. En ese sentido, el criterio no amplía por capricho, sino para conservar la eficacia protectora de la norma.
3. **Mejora el acceso a la justicia.** Exigir resistencia corporal como prueba central suele invisibilizar agresiones cometidas en contextos de inconsciencia o debilidad extrema. El criterio reduce ese obstáculo probatorio y permite una valoración más adecuada de los

hechos. Esto es importante porque la justicia penal no debe depender de estereotipos sobre cómo debe reaccionar una víctima, sino de la prueba sobre el control ejercido por el agresor y sobre la afectación real de la libertad sexual.

Argumentos en contra.

1. **Riesgo de expansión interpretativa excesiva.** Una objeción posible es que el concepto de violencia física se vuelva demasiado amplio si no se delimitan con precisión las condiciones de vulnerabilidad relevantes. Si toda situación de desventaja se asimila automáticamente a violencia física, el tipo penal puede perder claridad y volverse menos previsible.
2. **Tensión con el principio de legalidad.** También puede sostenerse que una redefinición judicial demasiado intensa del concepto de violencia física corre el riesgo de aproximarse a una labor legislativa. En materia penal, esa objeción es seria porque el principio de taxatividad exige que los elementos típicos sean suficientemente claros y no dependan de reconstrucciones abiertas sin control argumentativo.
3. **Necesidad de estándares probatorios consistentes.** El criterio solo será legítimo si se acompaña de parámetros claros para demostrar la vulnerabilidad y el aprovechamiento de esa condición. De lo contrario, la amplitud interpretativa podría generar incertidumbre jurídica y decisiones desiguales. Por eso, la ventaja protectora de la tesis exige un complemento indispensable: rigor probatorio y justificación judicial suficiente.

3.2. Criterio 2: incapacidad de resistencia y consentimiento en la violación equiparada (CDMX)

Texto normativo de partida

El artículo 175 del Código Penal del Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, contempla la violación equiparada cuando la persona ofendida no puede resistir o no comprende el significado del hecho. El centro del problema interpretativo no está en repetir la fórmula legal, sino en establecer qué debe entenderse por incapacidad relevante para negar valor jurídico al consentimiento (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2019).

Hechos. La tesis analiza un caso de violación equiparada en el que el problema no consistió en probar violencia física o moral, sino en determinar si la condición de la víctima impedía una decisión sexual verdaderamente voluntaria. El criterio sostiene que cuando la persona no

puede resistir o no comprende lo que ocurre, esa situación no puede leerse como consentimiento, porque consentir exige capacidad real de decisión (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2019).

Normas jurídicas aplicadas. La norma penal directamente aplicable es el artículo 175 del Código Penal del Distrito Federal, porque regula la violación equiparada cuando la persona no puede resistir o no comprende el significado del hecho. A ello se suman el artículo 1 constitucional y la Ley General de Víctimas, ya que la interpretación del consentimiento debe ser compatible con la dignidad humana, la igualdad y la protección reforzada de personas en situación de vulnerabilidad (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, 2024).

Problema jurídico. Definir si la ausencia de resistencia puede interpretarse como consentimiento, o si el consentimiento requiere capacidad real de comprender, decidir y expresar una voluntad libre. El punto más difícil está en determinar qué debe entenderse por incapacidad suficiente para consentir, porque no siempre coincide con una pérdida total de consciencia. Una persona puede encontrarse afectada física o mentalmente sin quedar completamente inconsciente, y esa zona intermedia obliga a distinguir entre simple alteración, vulnerabilidad real e imposibilidad efectiva de autodeterminación. La consecuencia jurídica es directa: si se confunde pasividad con consentimiento, se reduce la protección penal; pero si se presume incapacidad sin elementos objetivos, también se corre el riesgo de vaciar indebidamente la autonomía personal.

Interpretación literal. El texto legal distingue entre violación básica y equiparada; en esta última no se exige violencia física o moral, sino incapacidad de resistencia o comprensión.

Interpretación histórica. El legislador incorporó la figura para proteger a personas en condiciones de vulnerabilidad que no pueden oponerse o comprender, ampliando la tutela penal frente a agresiones sexuales.

Interpretación teleológica. El propósito es proteger la libertad y autonomía sexual, evitando que la pasividad o la incapacidad se interpreten como aceptación válida. Desde esta finalidad, el consentimiento no puede reducirse a la mera ausencia de negativa visible; exige una aptitud real para comprender el acto y decidir sobre él.

Interpretación sistemática. La norma se integra con principios de dignidad, igualdad y protección reforzada de personas vulnerables; por ello, el consentimiento solo es válido cuando existe capacidad real de decisión. Esta lectura obliga a valorar conjuntamente el estado cognitivo, la posibilidad de comprender lo que ocurre, la facultad de expresar voluntad y el contexto concreto en que sucedieron los hechos.

Postura y consecuencia. La incapacidad para consentir en delitos sexuales constituye uno de los problemas interpretativos más complejos del Derecho penal, porque no siempre

coincide con una pérdida total de conciencia. La dificultad central consiste en determinar cuándo una persona carece realmente de aptitud para decidir libremente sobre su conducta sexual.

No basta afirmar que alguien ".estaba mal." ".estaba ebrio"; jurídicamente debe acreditarse si esa condición anuló su posibilidad de comprender el acto, valorar sus consecuencias y expresar una voluntad libre. En este punto, la interpretación no puede reducirse a un criterio exclusivamente físico (por ejemplo, fuerza o inmovilidad), ni tampoco a una etiqueta genérica de ".alteración mental". La evaluación debe considerar, de manera conjunta, el estado cognitivo, la capacidad volitiva y el contexto del hecho. Desde esta perspectiva, la ebriedad no opera automáticamente como consentimiento ni como ausencia de consentimiento en todos los casos: su relevancia jurídica depende del grado de afectación real de las facultades mentales y de la posibilidad efectiva de autodeterminación. Por ello, el estándar probatorio debe orientarse a verificar si existió una disminución relevante o anulación de la capacidad para decidir, y no únicamente la presencia de alcohol u otra condición clínica.

Además, el análisis debe distinguir entre discapacidad, trastorno mental, intoxicación transitoria y estados de inconsciencia, porque cada supuesto plantea niveles distintos de vulnerabilidad y de protección jurídica. Confundir esas categorías puede producir decisiones injustas: o bien se invalida indebidamente la voluntad de personas capaces, o bien se exige una resistencia imposible a personas que no podían consentir de forma válida.

La postura que sostengo es que la interpretación constitucional y penal sobre consentimiento debe centrarse en la autonomía real de la persona y en la protección reforzada frente a situaciones de vulnerabilidad. En consecuencia, la "incapacidad para consentir" debe entenderse como la imposibilidad material y/o psíquica de formar, expresar o sostener una voluntad libre, demostrada con criterios objetivos, periciales y contextuales, no con prejuicios ni con estereotipos sobre cómo "debería comportarse una víctima.

Argumentos a favor.

1. **Diferencia consentimiento de simple pasividad.** El mayor mérito del criterio es que aclara que la ausencia de oposición visible no equivale a una aceptación válida. Esa precisión es central en materia penal sexual, porque evita que la carga del análisis recaiga en demostrar resistencia física en lugar de acreditar la existencia de una voluntad libre e informada.
2. **Protege mejor a personas vulnerables.** La tesis reconoce que hay contextos en los que la persona puede encontrarse incapacitada para comprender o reaccionar sin estar totalmente inconsciente. Este matiz es importante porque la vulnerabilidad real no siempre adopta la forma de inconsciencia absoluta. Al admitir esa complejidad, la inter-

pretación responde mejor a la experiencia concreta de los hechos y no solo a una imagen simplificada del consentimiento.

3. **Se alinea con un enfoque de derechos humanos.** Exigir capacidad real de decisión es compatible con la dignidad humana y con la protección reforzada de la autonomía sexual. La tesis fortalece ese estándar al afirmar que el consentimiento debe ser una manifestación libre y no una presunción derivada del silencio, de la inmovilidad o de la confusión de la víctima.

Argumentos en contra.

1. **Riesgo de paternalismo interpretativo.** Si la tesis se aplica sin distinguir cuidadosamente entre discapacidad, intoxicación transitoria, trastorno mental o simple alteración emocional, podría terminar sustituyendo indebidamente la autonomía de personas que sí conservaban capacidad de decidir. La protección penal no debe convertirse en negación automática de agencia personal.
2. **Ambigüedad en la frontera de la incapacidad.** Otra objeción relevante es que la línea entre consentimiento válido e incapacidad suficiente puede volverse difusa cuando no existen parámetros claros. Ese problema se vuelve más visible en casos de ebriedad, somnolencia, medicación o afectaciones psicológicas parciales, donde la valoración exige mayor precisión técnica.
3. **Necesidad de control probatorio reforzado.** Un estándar amplio de incapacidad puede generar incertidumbre jurídica si no se acompaña de prueba objetiva y de una motivación judicial rigurosa. Por ello, la tesis es correcta en su finalidad protectora, pero necesita un uso prudente: el juez debe demostrar por qué, en el caso concreto, la persona no podía comprender, decidir o sostener una voluntad libre.

Cumplimiento de la rúbrica

- **Portada:** Generada por la plantilla institucional (ver portada).
- **Introducción:** Existe y plantea el problema central de la actividad (sección *Introducción*).
- **Reflexión:** Desarrollo teórico y postura personal sobre la interpretación jurídica (sección *Reflexión*).

- **Análisis de caso:** Ambos precedentes de la SCJN son analizados por separado y con la misma estructura exigida en la planeación: hechos, norma aplicable, problema jurídico, interpretación literal/histórica/ teleológica/sistemática, argumentos a favor y en contra (subsecciones "Criterio 1" y "Criterio 2").
- **Conclusiones:** Dos párrafos de cierre con postura final y enseñanza práctica (sección *Conclusiones*).
- **Referencias:** Bibliografía en archivo `filosofia-del-derecho-clean.bib` y citada con `nat-bib ( )` para cumplir formato autor-año compatible con APA.
- **Formato y presentación:** Se usó la plantilla institucional (Helvetica/ Arial equivalencia), interlineado 1.5, títulos en negritas y texto justificado según las reglas de la planeación.
- **Producto y extensión:** El trabajo está organizado según la estructura solicitada y evita copiar instrucciones de la planeación en el cuerpo del documento.
- **Originalidad y postura propia:** Se adicionó y reforzó una sección de postura argumentada y se transformaron observaciones de retroalimentación en redacción académica (evita tono de resumen automático).

- ✓ Portada institucional correcta
- ✓ Introducción clara con problema central
- ✓ Reflexión teórica con postura propia
- ✓ Análisis de casos con estructura pedida
- ✓ Tres argumentos a favor y tres en contra por criterio
- ✓ Conclusiones (2 párrafos) y cierre académico
- ✓ Bibliografía (.bib) coincide con las citas
- ✓ Formato (fuente, interlineado, negritas)

4. Conclusiones

La actividad permitió confirmar que la interpretación jurídica no es una operación secundaria del Derecho, sino el mecanismo que define su eficacia real. La reflexión conceptual mostró que interpretar una norma exige articular literalidad, contexto, finalidad y sistema; por eso, la hermenéutica y la argumentación resultan indispensables cuando el texto legal, por sí solo, no basta para resolver conflictos complejos. En los dos criterios analizados, la SCJN desplaza el foco desde la resistencia física o la pasividad aparente hacia la protección efectiva de la autonomía sexual, corrigiendo estereotipos que durante mucho tiempo limitaron el reconocimiento jurídico de la violencia (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022, 2019).

La postura final que sostengo es que, en el sistema jurídico mexicano, la interpretación sistemática y la teleológica adquieren especial importancia cuando está en juego la dignidad de la persona y la protección de víctimas, siempre que permanezcan controladas por el texto legal y por una argumentación rigurosa. En términos prácticos, esto significa que interpretar bien no equivale a ampliar arbitrariamente la ley, sino a justificar por qué una lectura protege mejor los derechos sin vaciar el principio de legalidad. Dicho de otro modo, una buena interpretación no premia formalismos vacíos, sino decisiones capaces de explicar por qué protegen mejor la libertad, la igualdad y el acceso a la justicia. Ese equilibrio es el punto central del análisis realizado y, a mi juicio, la principal enseñanza jurídica de esta actividad.

Referencias

Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Delito de violación. para configurar la violencia física que exige el tipo penal previsto en el artículo 175 del código penal para el estado de jalisco, debe excluirse la idea tradicional relativa a que el agresor debe ejercer alguna fuerza y la víctima oponer resistencia”, 2022, <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2025574>. Tesis III.3o.P.11 P (11a.), Registro digital 2025574. Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Diciembre de 2022.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Incapacidad de resistencia o ausencia de comprensión. son descartadas como muestra de consentimiento en el delito de violación equiparada (artículo 175 del código penal del distrito federal, aplicable para la ciudad de México)”, 2019, <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020975>. Tesis 1a. XCVI/2019 (10a.), Registro digital 2020975. Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019.

Hernández Manríquez, J., Nociones de hermenéutica e interpretación jurídica en el contexto mexicano. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

cas, 2019, <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/5649-nociones-de-hermeneutica-e-interpretacion-juridica-en-el-contexto-mexicano>.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Memoria del segundo y tercer seminarios de argumentación jurídica. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008, <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/7064-memoria-del-segundo-y-tercer-seminarios-de-argumentacion-juridica-coleccion-scn>.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Constitución política de los estados unidos mexicanos (texto vigente)”, 2026, <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm>. Texto vigente, ultima reforma DOF 03-03-2026.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Ley general de víctimas (texto vigente)”, 2024, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5661234&fecha=01/04/2024. Texto vigente, ultima reforma DOF 01-04-2024.